



P U T U S A N

Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KHAIRUL ALIAS BARUL**;
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belibis No 30, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Halomoan Panjaitan, SH, Siti Rahma Sitepu, SH, Advokat berkantor pada Kantor Hukum Lomoan Panjaitan, SH bertempat di Jalan S.M Raja Lobusona Residence Ruko Nomor 4 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kaupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsindair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 gram/Netto.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 Juni 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman Rehabilitasi Sosial dan atau Rehabilitasi Medis Ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -73/RP.RAP/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bermula pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL ketemu dengan Sdr. ANTO (Dpo) di sebuah Warnet di Jalan Sisingamangaraja, lalu Terdakwa dan Sdr. ANTO berniat untuk mempergunakan Narkotika jenis sabu, maka Terdakwa dan Sdr. ANTO membuat kesepakatan akan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana kami membeli secara patungan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. ANTO juga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian di sepakati juga Terdakwa yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana rencana kami akan mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah bibitan sawit milik warga yang berada di Jalan Belibis Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan Sdr. MANDOR (Dpo) dengan menggunakan becak, sekitar pukul 19.20 Wib Terdakwa tiba di lapak Sdr. MANDOR di sebuah perkebunan sawit di Jalan H. Adam Malik, dan Terdakwa belum bertemu dengan Sdr. MANDOR dikarenakan Sdr. MANDOR barusan keluar kemudian Terdakwa menunggu dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. MANDOR, Terdakwa berkata kepada Sdr. MANDOR “belanja bang, tiga ratus “ (belanja tiga ratus = beli sabu seharga tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. MANDOR menjawab “mana uang nya ? “ kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MANDOR dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan diterima oleh Sdr. MANDOR dengan tangan kanan nya, kemudian Sdr. MANDOR berkata “tunggu ya, biar kuambilkan “ kemudian Sdr. MANDOR berjalan mengarah kesebuah pohon kelpa sawit, dan kemudian kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan tangan kanan nya, dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, kemudian setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan



becak. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Belibis Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dan Terdakwa berjalan menuju sebuah bibitan kelapa sawit tempat dimana Terdakwa dan Sdr. ANTO bersepakat akan mempergunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, sebelum tiba di tempat tersebut ketika Terdakwa berjalan sekitar pukul 20.45 Wib datang saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa, dan ketika Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut baru Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan MANDOR yang berada di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa Terdakwa menuju lokasi Sdr. MANDOR berjualan Narkotika jenis sabu, untuk dilakukan pengembangan terhadap Sdr. MANDOR, namun Sdr. MANDOR tidak berhasil ditemukan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dibawa oleh saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 711/12.10102/2022 tanggal 21 Desember 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.84 gram dan Berat Netto 0.53 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7633/NNF/2022



tanggal 29 Desember 2022 atas nama MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 gram (nol koma lima tiga) gram di duga mengandung Narkotika milik MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Belibis Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG memperoleh informasi akurat bahwa di Jalan Belibis Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, dan kemudian dilakukan penyelidikan bahwa benar ada seseorang laki-laki yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di tempat tersebut, dan berdasarkan informasi bahwa seorang laki-laki tersebut bernama panggilan BARUL dengan ciri-ciri berbadan kurus, kulit wawo matang, tinggi sekitar 175 cm, Kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG



langsung menyusun rencana kerja, dan mencari tahu keberadaan dari saudara BARUL, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saudara BARUL sering mempergunakan Narkotika jenis sabu di tempat tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG tiba di Jalan Belibis Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG mencari tempat-tempat yang sering dipergunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat mempergunakan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah beberapa lama melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.35 Wib saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG melihat seorang laki-laki yang mana ciri-ciri nya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat bahwa seorang laki-laki tersebut ada memiliki, menguasai, menyimpan dan biasa mempergunakan Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 20.45 Wib saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG menghampiri seorang laki-laki yang diduga ada memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG mengamankan seorang laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari kantong celana nya sebelah kanan bagian depan, kemudian dilakukan interogasi, dan seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL, dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut baru saja di beli dari Sdr. MANDOR (Dpo) yang berada di Jalan H. Adam Malik, dan Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. ANTO (Dpo), kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI



ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL menuju tempat dimana Sdr. MANDOR berjualan Narkotika jenis sabu, dan setibanya di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, namun Sdr. MANDOR tidak berhasil ditemukan. Kemudian saudara MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL beserta barang bukti di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 711/12.10102/2022 tanggal 21 Desember 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.84 gram dan Berat Netto 0.53 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7633/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022 atas nama MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 gram (nol koma lima tiga) gram di duga mengandung Narkotika milik MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022, bertempat di Bibitan kelapa sawit milik warga di Jln. Belibis Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 seira pukul 21.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di bibitan kelapa sawit milik warga yang beralamat di Jln. Belibis Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO (Dpo) di sebuah Warnet di Jalan Sisingamangaraja, lalu Terdakwa dan Sdr. ANTO berniat untuk mempergunakan Narkotika jenis sabu, maka Terdakwa dan Sdr. ANTO membuat kesepakatan akan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana kami membeli secara patungan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. ANTO juga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian di sepakati juga Terdakwa yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana rencana kami akan mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah bibitan sawit milik warga yang berada di Jalan Belibis Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan Sdr. MANDOR (Dpo) dengan menggunakan becak, sekitar pukul 19.20 Wib Terdakwa tiba di lapak Sdr. MANDOR di sebuah perkebunan sawit di Jalan H. Adam Malik, dan Terdakwa belum bertemu dengan Sdr. MANDOR dikarenakan Sdr. MANDOR barusan keluar kemudian Terdakwa menunggu dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. MANDOR, Terdakwa berkata kepada Sdr. MANDOR “belanja bang, tiga ratus “ (belanja tiga ratus = beli sabu seharga tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. MANDOR menjawab “ mana uang nya ? “ kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MANDOR dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan diterima oleh Sdr. MANDOR dengan tangan kanan nya, kemudian Sdr. MANDOR berkata “ tunggu ya, biar



kuambilkan “ kemudian Sdr. MANDOR berjalan mengarah kesebuah pohon kelapa sawit, dan kemudian kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan tangan kanan nya, dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, kemudian setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan becak. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Belibis Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dan Terdakwa berjalan menuju sebuah bibitan kelapa sawit tempat dimana Terdakwa dan Sdr. ANTO bersepakat akan mempergunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, sebelum tiba di tempat tersebut ketika Terdakwa berjalan sekitar pukul 20.45 Wib datang saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa, dan ketika Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut baru Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan MANDOR yang berada di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa Terdakwa menuju lokasi Sdr. MANDOR berjualan Narkotika jenis sabu, untuk dilakukan pengembangan terhadap Sdr. MANDOR, namun Sdr. MANDOR tidak berhasil ditemukan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dibawa oleh saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ROBI RIZKI ARSAL, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.



Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 711/12.10102/2022 tanggal 21 Desember 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.84 gram dan Berat Netto 0.53 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7633/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022 atas nama MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 gram (nol koma lima tiga) gram di duga mengandung Narkotika milik MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7632/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 atas nama MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Terdakwa MUHAMMAD KHAIRUL Alias BARUL adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



1. Saksi Roby Rizki Aرسال, S.H, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Jalan Belibis Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu diakui Terdakwa adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari Mandor (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bahwa di Jalan Belibis Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki yang menyalahgunaan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Andreas Manurung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.35 Wib saksi dan Saksi Andreas Manurung tiba di lokasi melihat Terdakwa, lalu sekitar pukul 20.45 Wib saksi dan Saksi Andreas Manurung menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Mandor (Dpo) dengan tujuan akan dipergunakan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Anto (Dpo), atas keterangan Terdakwa tersebut saksi saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Andreas Manurung, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Roby Rizki Arsal, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Jalan Belibis Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu diakui Terdakwa adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Anto (DPO);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari Mandor (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bahwa di Jalan Belibis Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki yang menyalahgunaan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Roby Rizki Aرسال, S.H menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.35 Wib saksi dan Saksi Roby Rizki Aرسال, S.H tiba di lokasi melihat Terdakwa, lalu sekitar pukul 20.45 Wib saksi dan Saksi Roby Rizki Aرسال, S.H menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian saksi dan saksi Roby Rizki Aرسال, S.H menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Mandor (Dpo) dengan tujuan akan dipergunakan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Anto (Dpo), atas keterangan Terdakwa tersebut saksi dan saksi Roby Rizki Aرسال, S.H membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 711/12.10102/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:



- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7633/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 7632/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Khairul Alias Barul mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Jalan Belibis Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Mandor (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 19 Desember

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa pergunakan bersama dengan Anto (DPO) ;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anto (DPO di sebuah Warnet di Jalan Sisingamangaraja, lalu Terdakwa dan Anto (DPO) berniat untuk mempergunakan Narkotika jenis sabu, maka Terdakwa dan Anto (DPO) membuat kesepakatan akan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa dan Anto (DPO) membeli secara patungan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Anto (DPO) sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana rencana Terdakwa dan Anto (DPO) akan mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah bibitan sawit milik warga yang berada di Jalan Belibis Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan Mandor (DPO), setelah membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Belibis Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dan Terdakwa berjalan menuju sebuah bibitan kelapa sawit tempat dimana Terdakwa dan Anto (DPO) akan mempergunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, sebelum tiba di tempat tersebut ketika Terdakwa berjalan sekitar pukul 20.45 Wib datang beberapa orang laki-laki yang ternyata anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa, dan ketika Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut baru Terdakwa beli dari seorang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



Mandor (DPO). Kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Roby Rizki Aarsal, S.H bersama Saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Jalan Belibis Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Mandor (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib di Jalan Belibis Kelurahan



Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa sedang memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Roby Rizki Arsal, S.H dan saksi Andreas Manurung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.35 Wib saksi Roby Rizki Arsal, S.H dan Saksi Andreas Manurung tiba di lokasi melihat Terdakwa, lalu sekitar pukul 20.45 Wib saksi dan Saksi Andreas Manurung menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian saksi Roby Rizki Arsal, S.H dan saksi Andreas Manurung menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Mandor (Dpo) dengan tujuan akan dipergunakan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Anto (Dpo), atas keterangan Terdakwa tersebut saksi Roby Rizki Arsal, S.H dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Khairul Alias Barul dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan



pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 711/12.10102/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7633/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Roby Rizki Aarsal, S.H bersama Saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Jalan Belibis Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tidak pidana narkotika jenis sabu dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Mandor (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto yang diperoleh Terdakwa dari Mandor (DPO) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Roby Rizki Arsal, S.H bersama Saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Jalan Belibis Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tidak pidana narkotika jenis sabu dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Anto (DPO) dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Mandor (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib di Jalan Belibis Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa sedang memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Roby Rizki Aرسال, S.H dan saksi Andreas Manurung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.35 Wib saksi Roby Rizki Aرسال, S.H dan Saksi Andreas Manurung tiba di lokasi melihat Terdakwa, lalu sekitar pukul 20.45 Wib saksi dan Saksi Andreas Manurung menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian saksi Roby Rizki Aرسال, S.H dan saksi Andreas Manurung menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Mandor (Dpo) dengan tujuan akan dipergunakan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Anto (Dpo), atas keterangan Terdakwa tersebut saksi Roby Rizki Aرسال, S.H dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 711/12.10102/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7633/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap



(satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ditemukan dari kantong celana Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa membenarkan memperoleh Narkoba jenis sabu dari Mandor (DPO) adalah benar narkoba jenis sabu hal ini sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Anto (DPO) namun ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi jual beli maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Subsidaire telah terbukti maka Dakwaan lebih Subsidaire tidak perlu di buktikan lagi;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan oleh karenanya Pledoi Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto adalah merupakan narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Khairul Alias Barul** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Khairul Alias Barul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M.Helmi Fadli Amhas.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Dimas Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Helmi Fadli Amhas, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28